阳江市江城区恒昌货运代理服务部2021年“7·3”车辆伤害事故调查报告

阳江市江城区2021年“7·3”事故调查组

2022年6月29日

目录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位基本情况 1
（二）涉事人员基本情况 2
（三）叉车驾驶员相关信息 3
（四）叉车信息 3
二、事故发生经过、救援和善后情况 4
（一）事故经过 4
（二）应急救援情况 5
（三）善后处理情况 5
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 5
（一）人员伤亡情况 5
（二）直接经济损失 6
四、事故原因和性质 6
（一）直接原因 6
（二）间接原因 6
（三）事故性质 7
五、事故责任的认定及处理意见建议 7
（一）免予责任追究个人 7
（二）给予行政处罚单位和人员 8
（三）移交公安机关处理的个人 11
六、事故防范措施及整改意见 11
附：事故调查组成员意见及签名表

阳江市江城区恒昌货运代理服务部2021年“7·3”车辆伤害事故调查报告

2021年7月3日上午8时28分左右，江城区城北街道恒昌货运代理服务部发生一起车辆伤害事故，事故造成1人死亡（以下简称“7·3”事故）。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2022年4月2日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区人民政府、区应急管理局、区纪委监委、区总工会、区人社局、区司法局、区住房和城乡建设局、阳江市公安局江城分局、江城社保分局、市市场监督管理局江城分局和城北街道派员组成的江城区2021年“7·3”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。事故调查组严格按照相关法律法规赋予的职责，通过事故现场勘验、调查询问取证和有关原始监控资料的调查分析，查明了事故发生的经过，分析了事故发生的原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任单位和个人的处理建议以及事故防范整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

阳江市江城区恒昌货运代理服务部，统一社会信用代码：92441702MA54D83P6F，类型：个体工商户，住所：阳江市江城区城北街道金郊上村振兴路边C幢钢结构铺面10、11、12卡，经营

者：吴宗湛，成立日期：2020年03月12日，经营范围：货运代理、道路货物运输。目前该服务部已停止营业。

该服务部经营者吴宗湛（电话：132****888）长期不在服务部，平日通过电话告知其妹妹吴宗媚开展服务部的日常管理工作。“7·3”事故调查组成立后，要求吴宗湛到江城区应急管理局进行调查询问，吴宗湛自全权授权委托吴宗媚代表其本人及服务部接受我局的调查处理后，电话就一直处于关机状态，期间事故调查组也通过阳江市公安局江城分局进行联系，至事故调查结束前，仍未与吴宗湛取得联系。

（二） 涉事人员基本情况

1.吴宗湛，男，汉族，56岁，身份证号码：44072619******0639；住址：广东省阳江市江城区漠阳濑背39号，是阳江市江城区恒昌货运代理服务部的经营者。

2.吴宗媚，女，汉族，52岁，身份证号码：44170219******1425；住址：广东省阳江市江城区五马归槽金马路27号，是阳江市江城区恒昌货运代理服务部的经理。

3.吴强，男，汉族，61岁，身份证号码：45072619******061X；住址：广东省阳江市江城区城西漠阳濑背39号，是阳江市江城区恒昌货运代理服务部的货物运转工人。

4.赵红，男，汉族，62岁，身份证号码：44172319******1337；住址：广东省阳东县大沟镇海头村委会新屋村九巷11号，是阳江市江城区恒昌货运代理服务部的装卸工人。

5.赖计蒲，男，汉族，41岁，身份证号码：44170219******3339；

住址：广东省阳江市江城区中洲潭塘村委会窖头村四巷9号，是阳江市江城区恒昌货运代理服务部的叉车驾驶员。

6.赵放明，男，汉族，61岁，身份证号码：44172319******1317；住址：广东省阳江市阳东区大沟镇海头村委会保楼村五巷2号，是阳江市江城区恒昌货运代理服务部的卸货工人，也是该起事故的死者。

（三）叉车驾驶员相关信息

赖计蒲，于2021年6月28日入职阳江市江城区恒昌货运代理服务部，是该服务部的叉车驾驶员，赖计蒲入职时向该服务部提供了叉车特种设备作业人员证。在发生“7·3”事故后，阳江市市场监督管理局江城分局对该案件进行调查，经查，未发现赖计蒲所持叉车特种设备作业人员证（证件编号：44170219******3339）的发证记录，赖计蒲因涉嫌买卖国家机关证件被阳江市公安局江城分局采取强制措施。

赖计蒲持有阳江市残疾人联合会出具的《残疾人证》，2016年8月1日签发，有效期十年，残疾人证号：44170219********3953，残疾类别：智力，残疾等级：叁级，监护人：冯翠霞，家庭地址：广东省阳江市江城区中洲潭塘村委会窖头村四巷9号。

（四）叉车信息

设备品种（名称）：叉车（内燃平衡重式叉车），产品型号：CPC，设备代码：511010A12202103449，产品编号：C21030603449，制造许可证编号：TS2510A12-2022，发动机（电机）编号：4D27G31☆21030688☆，额定起重量：3000KG，自重：4270KG，系统电压：12V。

阳江市江城区恒昌货运代理服务部已提供《场（厂）内专用机动车辆产品合格证》和《场（厂）内专用机动车辆定期（首次）检验报告》。

事故发生后，江城区“7·3”事故调查组致函阳江市市场监督管理局江城分局《关于阳江市江城区恒昌货运代理服务部安全事故情况调查的函》，经阳江市市场监督管理局江城分局函复，该事故不属于特种设备目录内的“工厂厂区”范围内，叉车的作业行为不能按照特种设备相关法律法规进行监督管理，故该起叉车事故不属于特种设备事故，不适用于特种设备事故调查。

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2021年7月3日上午8时左右，阳江市江城区恒昌货运代理服务部的叉车驾驶员赖计蒲到达服务部准备工作，任务是将停放在服务部门前大货车上的冲锁机卸载到地面。8时22分左右，赖计蒲开始驾驶叉车对冲锁机进行卸载。由于冲锁机体积较大，赖计蒲无法直接将冲锁机卸载到地面，在旁工作的工人赵放明见此便上前引导赖计蒲进行卸货工作。8时27分，赵放明爬上到大货车上面，走到冲锁机的背面查看叉车的货叉是否叉入货物的载荷下面。8时28分，该服务部一名工人也来到赖计蒲叉车作业的地点和赖计蒲交谈要如何卸货，赖计蒲一边交谈一边操作叉车，大货车上的冲锁机瞬间发生侧翻，压倒站在冲锁机背面的工人赵放明。



事故现场照片1

（二）应急救援情况

事故发生后，赖计蒲立即呼救附近工人，试图合力把冲锁机抬起，同时拨打120急救电话。因冲锁机过重，众人无法抬起，随后，在隔壁服务部工人驾驶叉车的帮助下，成功把冲锁机撬起，众人将赵放明移至地面。9时左右，救护车到达现场将伤者赵放明送至阳江市人民医院。18时20分，赵放明经医院抢救无效死亡。



事故现场照片2

（三）善后处理情况

事故发生后，岗列派出所和城北街道应急办等单位分别派员及时到达现场，组织应急救援、善后处理和综合协调等工作。目前，双方就赔偿金额问题正通过法律途径解决。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，赵放明，男，汉族，61岁，身份证号码：44172319******1317；原户籍所在地：广东省阳江市阳东区大沟

镇海头村委会保楼村五巷2号；赵放明于2021年7月3日在阳江市江城区恒昌货运代理服务部发生冲锁机侧翻事故，经阳江市人民医院抢救无效死亡，死亡原因为机器压伤，该死者生前是阳江市江城区恒昌货运代理服务的卸货工人。

（二）直接经济损失

目前暂时无法统计直接经济损失。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1.卸货工人赵放明安全意识淡薄，违章站在叉车作业区域内引导作业，导致叉车卸货倾倒时将其压倒。

2.叉车驾驶员赖计蒲不熟悉叉车的安全操作规程，现场作业时疏于观察周围环境导致事故的发生。

（二）间接原因

1.阳江市江城区恒昌货运代理服务部未严格落实安全生产主体责任，未建立、健全安全生产责任制；未按规定落实从业人员安全教育培训并建立完整的培训档案；未制订生产安全事故隐患排查治理制度；未能及时发现并纠正叉车驾驶员不熟悉卸货作业制度及注意事项的违规行为。

2.阳江市江城区恒昌货运代理服务部未向叉车驾驶员赖计蒲、卸货工人赵放明告知作业场所和工作岗位存在的危险因素。

3.阳江市江城区恒昌货运代理服务部安全生产管理不到位、安全管理上存在漏洞。经查，赖计蒲在驾驶叉车进行作业时，该服务部没有安排专人进行现场指挥。

4.阳江市江城区恒昌货运代理服务部的经营者吴宗湛长期不在服务部，服务部的安全生产管理工作由吴宗媚负责，未依法履行主要负责人安全生产工作职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5.阳江市江城区恒昌货运代理服务部的经营者吴宗湛未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。经查，吴宗湛作为该服务部的主要负责人，未制定本服务部的安全生产教育和培训计划。

6.阳江市江城区恒昌货运代理服务部的经营者吴宗湛未组织制定并实施本单位安全生产操作规程和规章制度。经查，吴宗湛作为该服务部的主要负责人，未制定叉车及其他岗位的操作规程和规章制度。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项[1]的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理意见建议

（一）免予责任追究个人

赵放明，原是阳江市江城区恒昌货运代理服务部的卸货工人

赵放明安全意识淡薄，违章站在叉车作业区域内引导作业，

1《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项：一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

导致叉车卸货倾倒时将其压倒，后经医院抢救无效死亡，对事故负有责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）给予行政处罚单位和人员

1.阳江市江城区恒昌货运代理服务部

阳江市江城区恒昌货运代理服务部安全生产管理不到位、安全管理上存在漏洞，未严格落实安全生产主体责任，未建立、健全安全生产责任制；未能及时发现并纠正叉车驾驶员不熟悉卸货作业制度及注意事项的违规行为；未按规定落实从业人员安全教育培训并建立完整的培训档案；未制订生产安全事故隐患排查治理制度；未向叉车驾驶员赖计蒲、卸货工人赵放明告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，对事故负有责任，以上行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第四条[2]、第二十二条第（六）项[3]、第二十五条第一款[4]、

2《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”

3《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第二十二条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。”

4《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第二十五条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

第二十五条第四款[5]、第三十八条第一款[6]、第四十一条[7]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第一百零九条第（一）项[8]，对阳江市江城区恒昌货运代理服务部给予行政处罚。

2. 阳江市江城区恒昌货运代理服务部经营者、主要负责人吴宗湛

吴宗湛作为阳江市江城区恒昌货运代理服务部的经营者、主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产操作规程和规章制度；未制定本服务部的安全生产教育和培训计划；未依法履行主要负责人安全生产工作职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任，以上行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席

5《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第二十五条第四款："生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。"

6《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第三十八条第一款："生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。"

7《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第四十一条："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。"

8《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第一百零九条第（一）项："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。"

令第13号）第十八第（二）项[9]、第（三）项[10]、第（五）项[11]，依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第九十二条第（一）项[12]的规定，建议由阳江市江城区应急管理局对吴宗湛给予行政处罚。

3.阳江市江城区恒昌货运代理服务部叉车驾驶员赖计蒲

赖计蒲作为阳江市江城区恒昌货运代理服务部叉车驾驶员，不熟悉叉车的安全操作规程，现场作业时疏于观察周围环境导致事故的发生，其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[13]的规定，建议由阳江市江城区应急管理局对赖计蒲给予行政处罚。

9《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第十八条第（二）项 “生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。”

10《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第十八条第（三）项 “生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”

11《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第十八条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

12《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第九十二条第（一）项 “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。”

13《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的”

（三）移交公安机关处理的个人

经阳江市市场监督管理局查询发证记录，未发现赖计蒲所持的叉车特种设备作业人员证（证件编号：44170219******3339），赖计蒲因涉嫌买卖、使用、伪造国家机关证件罪，已将其移交阳江市公安局江城分局进行处理。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

六、事故防范措施及整改意见

此次事故暴露出企业单位主体责任不落实、安全生产教育和培训不扎实，从业人员安全意识不强等问题，提出如下整改措施：

（一）阳江市江城区恒昌货运代理服务部要深刻吸取此次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。建立、健全安全生产责任制，建立健全安全生产管理规章制度；加强从业人员的安全教育培训，健全安全培训档案，切实提高现场作业人员的安全意识和自我防范能力；加强作业现场设施设备的管理，对设备及时维修保养，确保安全设施设备完好有效；加强作业现场的安全管理，积极开展风险辨识和隐患排查，及时发现并消除作业现场存在的安全隐患，防止此类事故再次发生。

（二）城北街道、市市场监督管理局江城分局和阳江市交通运输局要深刻吸取此次事故教训，严格落实安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任。牢固树立红线意识，底线思维，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的安排部署和要求，进一步推进安全生产专项整治三年行动工

作，认真组织开展大排查大整治，督促企业落实主体责任，全面做好各项安全生产工作，确保安全生产形势持续稳定。

江城区“7·3”事故调查组（代章）

2022年6月29日